Prefeitura Municipal de Maricá
Processo: 10247/2026
Data de início: 08/06/2026
Rubrica____ Fls. 24

Maricá, 10 de junho de 2026.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Sobre o Estudo Técnico Preliminar – facultativo, nos termos do art. 5º, §1º do Decreto Municipal nº 78/2025:

> *"**Art. 5º** Analisada a documentação citada no art. 3º deste Decreto e autorizado o prosseguimento da contratação, a Secretaria Requisitante providenciará a elaboração do Estudo Técnico Preliminar, do Gerenciamento de Riscos da Contratação, da Memória de Cálculo e da Estimativa de Valor da Contratação, com o apoio da Secretaria de Governança em Licitações e Contratos, observados os elementos e os regramentos descritos nos Anexos II e III deste Decreto.*
>
> ***§ 1º** A elaboração do Estudo Técnico Preliminar é facultada nas hipóteses dos incisos I, II, VII e VIII do art. 75 e do § 7º do art. 90 da Lei Federal nº 14.133/ 2021 e é dispensada na hipótese do inciso III do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, e nos casos de prorrogações dos contratos de serviços e fornecimentos contínuos.*
>
> ***§ 2º** Na hipótese do parágrafo anterior deste artigo, a equipe responsável pelo Estudo Técnico Preliminar deverá justificar a sua não elaboração, cabendo a dispensa ou não do estudo ser aprovada pelo Secretário Requisitante.*
>
> ***§ 3º** É dispensado o Gerenciamento de Risco da fase de planejamento da contratação, nas contratações de serviços cujos valores se enquadrem nos limites dos incisos I e II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, ou nas contratações previstas nos incisos VII e VIII do art. 75 e §7º do art. 90 da Lei Federal nº 14.133/2021."*

A não elaboração do documento pela equipe técnica responsável decorreu da análise dos custos envolvidos e do tempo necessário para sua confecção, os quais se revelaram incompatíveis com o prazo curto para resposta e atendimento da demanda.

Trata-se de determinação judicial exarada nos autos do processo nº5003178-54.2024.4.02.5102, devidamente instruída com documentação médica idônea, a qual evidencia a necessidade de **fornecimento dos insumos Sabonete líquido de glicerina; Loção Protetora Infantil; Shampoo neutro e Vitamina D3 solução em gotas 400UI**, com entrega imediata, conforme laudo médico.

Prefeitura Municipal de Maricá
Processo: 10247/2026
Data de início: 08/06/2026
Rubrica_____ Fls. 25

A urgência do atendimento decorre do risco iminente de agravamento do quadro clínico do paciente, diagnosticado com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), apresentando quadros de incontinência fecal, alergias não especificadas, dermatites e bronquite.

Nessa perspectiva, a disponibilização imediata dos itens configura medida indispensável para viabilizar a assistência necessária, garantindo a efetividade do direito constitucional à saúde, bem como resguardando o bem-estar e a dignidade da pessoa humana. Registre-se também a fundamentação legal de enquadramento da contratação almejada no inciso VIII do artigo 75 da Lei nº 14.133 de 2021, que trata da Dispensa de Licitação por Emergencialidade.

Desta maneira, considerando que o objeto, o quantitativo e as condições de entrega foram definidos de forma obrigatória e fixa pelo Poder Judiciário, a elaboração de um Termo de Referência formal também foi dispensada por se mostrar desnecessária para o caso. O processo segue diretamente para a fase de contratação com base nos parâmetros da própria decisão judicial e na proposta comercial obtida, conferindo a agilidade que a saúde do menor exige.

Elaborado por:

Danielle dos Santos Victoriano Guedes
Coord. de Assistência Farmacêutica
Mat. 6119

De acordo.

Dr. Marcelo Costa Velho Mendes de Azevedo
Secretário de Saúde
Mat. 6658